



Nr. 126 Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1921, 16.30 Uhr

R 43 I/1371 , Bl. 78-80

Anwesend: Bauer, Köster, Hermes, Giesberts; StS Hemmer, von Haniel, Zapf, Müller, Teucke, Geib, Huber, Schroeder; MinDir. Meissner, Müller, Bredow, Ronge, Heilbron, Röthe; MinR Wever, Brandis, Schulz, Flach, Würz¹; VLegR von Lewinsky; Oberst Fischer; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

2. a) Entwurf eines Gesetzes über Postgebühren. b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Postscheckgesetzes. c) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Telegraphengebühren. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des § 4 des Staatsvertrags über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich nebst Ausführungsverordnung. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Aufhebung vorübergehender Zollerleichterungen.
5. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuergesetzes.
6. Entwurf eines Gesetzes betreffend das Eingehen der deutschen Festungen an der Westgrenze und an der Küste.
7. Entwürfe von Verordnungen und Bekanntmachungen betreffend Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen pp. für Auslandsschäden. [...]
8. Beitritt zum Ehrenausschuß für das Unternehmen „Buch und Bild, Berliner Herbstschau 1921“. [...]
9. Beitritt zum Ausschuß für die Errichtung einer deutschen Flieger-Gedenkstätte im Harz. [...]
10. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. [...]
11. Entwurf eines Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungsämter. [...]
12. Entwurf einer Verordnung über den Ablauf von Vorlegungs-, Protest- und Benachrichtigungsfristen. [...]
13. Besetzung einer Ministerialdirektorstelle im Reichspostministerium. [...]

¹ Möglicherweise ist damit MinR Wölz vom RArbMin. gemeint.

1. Außerhalb der Tagesordnung berichtete Staatssekretär v. Haniel über die von der hiesigen Vertretung der amerikanischen Zeitung The World an Mitglieder der Reichsregierung gerichtete Aufforderung, sich anlässlich der Konferenz in Washington² zu der allgemeinen Abrüstung zu äußern. Das Kabinett beschloß, der Aufforderung nicht nachzukommen.

2. a) Entwurf eines Gesetzes über Postgebühren. b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Postscheckgesetzes. c) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Telegraphengebühren. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des § 4 des Staatsvertrags über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich nebst Ausführungsverordnung³. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Aufhebung vorübergehender Zollerleichterungen.

Dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend Aufhebung vorübergehender Zollerleichterungen⁴, stimmte das Kabinett zu.

5. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuergesetzes.

Dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuergesetzes⁵ stimmte das Kabinett zu.

6. Entwurf eines Gesetzes betreffend das Eingehen der deutschen Festungen an der Westgrenze und an der Küste.

Dem Entwurf eines Gesetzes betreffend das Eingehen der deutschen Festungen an der Westgrenze und an der Küste stimmt das Kabinett zu.⁶

² Die Washingtoner Konferenz, zu der der Präsident der USA die Regierungen von England, Japan, Frankreich, Italien und China eingeladen hatte, wird am 12.11.1921 eröffnet und zieht sich in der Verhandlung bestimmter Themen bis in den Februar 1922 hinein (siehe Schultheß 1921 II, S. 310 ff. und Schultheß 1922, S. 304).

³ Nach § 4 Abs. 2 haben die am Staatsvertrag beteiligten Länder das Recht zu verlangen, entweder daß ihre fundierten Schulden unter Anrechnung auf den Kaufpreis auf das Reich übergehen oder daß das Reich die selbstschuldnerische Bürgschaft übernimmt. Von dem Rechte der Übertragung der fundierten Schulden auf das Reich haben die Länder Preußen, Bayern, Sachsen, Baden, Hessen und Mecklenburg-Schwerin Gebrauch gemacht. Die Länder Württemberg und Oldenburg haben dagegen die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft durch das Reich verlangt. Der vorliegende Entwurf sollte die Durchführung dieser Entschlüsse ausführen. (Entwurf und weiteres Material in R 43 I/1045, Bl. 164 f.; siehe auch RT-Drucks. Nr. 4561, Bd. 374 und RGBL. 1922 II, S. 693).

⁴ Auf Grund des Gesetzes, betreffend vorübergehende Zollerleichterungen vom 4.8.1914 (RGBl. S. 327) waren gewissen, für die Kriegswirtschaft unentbehrlichen Waren bis auf weiteres Zollfreiheit oder Zollermäßigung gewährt worden. Wegen der Finanzlage des Reiches sollten solche Erleichterungen nur beibehalten werden, wo sie für die Aufrechterhaltung der Ernährungs- und Wirtschaftslage unbedingt geboten sind (der Entwurf nebst Begründung in R 43 I/2416, Bl. 88 f. ist identisch mit der Fassung in RT-Drucks. Nr. 3096, Bd. 370). Das Gesetz wird am 5.4.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 328).

⁵ Der Entwurf in R 43 I/2409, Bl. 324 f. ist identisch mit der RT-Drucks. Nr. 3143, Bd. 370; das Gesetz wird am 22.12.1921 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 1).

⁶ Nach Artikel 180 des VV war Deutschland verpflichtet, alle befestigten Anlagen, Festungen und festen Plätze an der Westgrenze, nach Artikel 195 die Befestigungen im Kieler Rechteck und nach Artikel 115 diejenigen der Insel Helgoland zu schleifen. Die weitere Behandlung des unter dem 7.10.1921 vom AA dem StSRkei zugesandten und hier verabschiedeten Ausführungsgesetzes (in R 43 I/717, Bl. 90-92) geht aus dem folgenden Schreiben des AA an den StSRkei vom 20.1.1923 hervor: „Gegen den mit Schreiben vom 7. Oktober 1921 übersandten Entwurf eines Gesetzes betreffend das Eingehen deutscher Festungen an der Westgrenze und an der Küste sind, nachdem er in der Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1921 angenommen worden war und am 28. Februar 1921 die Zustimmung des Reichsrates zur Einbringung beim Reichstag gefunden hatte, seitens der Stadt Köln Einwendungen erhoben worden. Diese Einwendungen gehen dahin, daß der Entwurf das den Festungsgemeinden auf Grund des Reichsgesetzes vom 27. April 1920 [Gesetz über Enteignungsrecht von Gemeinden bei Aufhebung oder Ermäßigung von Rayonbeschränkungen, RGBL. 1920 I, S. 697] zustehende, für die städtische Bau- und Siedlungspolitik höchst wichtige Enteignungsrecht bei Aufhebung oder Ermäßigung von Rayonbeschränkungen gefährde; nach der Fassung des Entwurfs würden sich die Eigentümer von Rayon-Grundstücken für berechtigt halten können, sofort nach Inkrafttreten des Gesetzes und der gleichzeitig damit

- 7. Entwürfe von Verordnungen und Bekanntmachungen betreffend Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen pp. für Auslandsschäden. [...]**
- 8. Beitritt zum Ehrenausschuß für das Unternehmen „Buch und Bild, Berliner Herbstschau 1921“. [...]**
- 9. Beitritt zum Ausschuß für die Errichtung einer deutschen Flieger-Gedenkstätte im Harz. [...]**
- 10. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen⁷. [...]**
- 11. Entwurf eines Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungsämter⁸. [...]**
- 12. Entwurf einer Verordnung über den Ablauf von Vorlegungs-, Protest- und Benachrichtigungsfristen. [...]**
- 13. Besetzung einer Ministerialdirektorstelle im Reichspostministerium. [...]**

eintretenden Aufhebung der Rayonbeschränkungen durch Verkauf an gutgläubige Dritte oder Bebauung Veränderungen mit den Grundstücken vorzunehmen, deren Beseitigung schwierig, wenn nicht gar angesichts der Wohnungsnot praktisch undurchführbar wäre. – Die Stadt Köln hat, um dieser Gefahr zu begegnen, vorgeschlagen, den Zeitpunkt der Aufhebung der Rayonbeschränkungen, der nach dem bisherigen Entwurf mit dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes zusammenfällt, stattdessen mit dem Tage der vollendeten Schleifung zusammenfallen zu lassen und diesen im Einvernehmen mit den Festungsgemeinden jeweils öffentlich bekannt zu machen. [...] Infolge dieser Vorstellungen ist von einer Einbringung des Entwurfs an den Reichstag abgesehen und die Angelegenheit von den beteiligten Regierungsstellen erneut geprüft worden.“ (R 43 I/717 , Bl. 115 f.). Ein Entwurf, der den Kölner Wünschen Rechnung trägt, wird am 16.4.1924 vom RT angenommen.

⁷ Der Entwurf sieht geringfügige Änderungen des Gesetzes vom 3.5.1909 vor (siehe RT-Drucks. Nr. 3638, Bd. 371 und RGBl. 1923, S. 743).

⁸ Der Entwurf (in R 43 I/1371 , Bl. 173-180) gelangt nach Beschlußfassung des RR, jedoch ohne endgültige Stellungnahme des VRWiR am 27.4.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4185, Bd. 372). Nach langwierigen Beratungen wird das Gesetz am 1.6.1923 verkündet (RGBl. 1923, S. 353).

Zitierhinweis

Nr. 126 Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1921, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 349–351 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D126>